

[3] 압류재산 공매 입찰진행 부적정

- 「압류재산 매각 업무요강」 제51조(매각결정 및 매수대금의 납부 기한) 제1항에 따르면 공매 중지 사유가 있는 경우, 낙찰자가 공매참가 제한자로 확인된 경우, 공유자가 우선매수 신고를 한 경우, 그 밖에 매각결정을 할 수 없는 중대한 사실이 있다고 인정하는 경우 이외에는 매각결정을 하도록 되어 있고
 - 같은 요강 제38조(공매취소 및 입찰취소의 공고)에 따르면 공매 공고 후 매각결정 기일 전에 관서의 장으로부터 공매중지 요구를 받은 때에는 공매를 취소하고, 체납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 않거나 그 밖에 입찰을 진행할 수 없는 경우는 입찰 취소 사유에 해당하므로
 - 압류재산 개찰기일 이전에 체납자 등에 대한 공매통지서가 미송달되거나, 입찰가를 잘못 기재하는 등 공매 중지 사유가 확인될 경우 공매를 취소하여 매각결정 취소 또는 불허로 인한 민원 발생이나 행정력이 낭비되지 않도록 하여야 함
- 그런데, 강원지역본부의 압류재산 매각결정 불허 현황을 점검한 결과
 - 체납자 000(XX시청, XXXX-XXXXXX-XXX)의 압류재산에 대해 매각을 진행하면서 최초 매각예정가격⁵⁾을 감정평가 가격인 41백만 원으로 공고해야 함에도 이보다 20백만 원 낮은 21백만 원

5) 「압류재산 매각업무 요강」 제28조(매각예정가격의 결정) 제1항에 따르면 공매재산의 최초 매각예정가격은 감정인이 평가한 가액을 기준으로 결정하도록 되어 있음

으로 공고하고, 개찰 이후에 공고한 가격에 오류가 있음을 확인하고 매각결정을 불허한 사실이 있으며

- 체납자 (주)OOO(OO시청, XXXX-XXXXX-XXX)의 압류재산에 대해 2018. 3. 5. OO시청으로부터 공매대행중지 통보를 받고 공매를 보류하였다가
- 위임기관에서 공매 재개 요청이 없는데도 2018. 6. 20. 매각공고를 하여 공매를 진행한 후 개찰 과정에서 위임기관의 공매 재개 요청이 없다는 사실을 확인하고 2018. 8. 6. 매각결정을 불허하는 등
- [표 4]와 같이 총 4건의 압류재산은 매각 개찰 이후 매각결정 시점에서야 입찰을 진행할 수 없는 오류를 확인하고 매각결정을 불허함에 따라 불필요한 행정력을 낭비하고 민원 발생 소지를 야기함

[표 4] 압류재산 매각결정 불허 사례

위임 기관	관리번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 불허	
			개찰일자	낙찰자	일자	사유
“기재 생략”			2018. 3. 29.	“기재 생략”	2018. 4. 2	입찰가 오류
			2018. 8. 2		2018. 10. 24.	공매대행 중지 통보
			2017. 11. 23.		2017. 11. 24.	체납자 미송달
			2018. 11. 15.		2018. 11. 16.	선순위채권 과다(실익무)

< 조치할 사항 >

◇ 강원지역본부장은 압류재산의 공매 시 공매 중지 등 사유에 대한 검토를 제대로 하지 아니한 채 매각 공고하여 개찰 이후 매각결정을 불허함으로써 행정력을 낭비하는 등 업무를 소홀히 한 관련자 팀장 000 등 3명에게 주의를 촉구하고

○ 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

< 관련자* >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현근무지
강 원 지역본부	팀 장	3급	000	조세정리업무	2018. 3. 1. ~ 현재	강 원 지역본부
"	차장대우	4급	000	"	2017. 2. 1. ~ 현재	"
"	선임주임	5급	000	"	2017. 2. 1. ~ 현재	"

* 관련 업무 부적정 사례가 2건 이상인 담당자 및 팀장을 주의 대상으로 함